

Приложение № 30

УТВЕРЖДЕН
приказом МЧС России
от 17.04.2021 № 252

УСТАВ
федерального государственного бюджетного учреждения
«Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы
«Испытательная пожарная лаборатория»
по Чеченской Республике»

1. Общие положения

1.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Чеченской Республике» (далее – Учреждение), является некоммерческой организацией в форме федерального государственного бюджетного учреждения.

1.2. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Российская Федерация.

1.3. Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России) в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

1.4. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляют МЧС России и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).

1.5. Наименование Учреждения:

полное наименование Учреждения – федеральное государственное бюджетное учреждение «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Чеченской Республике»;

сокращенное наименование Учреждения – ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Чеченской Республике.

1.6. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Грозный.

1.7. Учреждение является государственным судебно-экспертным учреждением.

1.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями МЧС России, настоящим Уставом.

1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, вправе приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.10. Учреждение имеет круглую печать с изображением Государственного герба Российской Федерации, своим полным наименованием на русском языке, другие печати, штампы и бланки, необходимые для осуществления своей деятельности, и прочие средства индивидуализации.

1.11. Учреждение обслуживается органами Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации и подразделениями органов специальной связи федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр спецсвязи».

1.12. Учреждение выполняет государственное задание, сформированное и утвержденное МЧС России в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности.

1.13. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является организация и производство судебных экспертиз и экспертных исследований, подготовка экспертов к аттестации на право самостоятельного производства судебных экспертиз, а также научно-техническая деятельность, направленная на получение и применение новых знаний.

2.2. Учреждение осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

2.3. Основными целями деятельности учреждения являются:

защита интересов государства, прав и свобод граждан и юридических лиц посредством проведения объективных научно обоснованных судебных экспертиз и экспертных исследований;

обеспечение исполнения полномочий должностных лиц органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы, а также повышения эффективности деятельности при расследовании преступлений и правонарушений, связанных с пожарами и нарушениями требований пожарной безопасности;

организация и производство судебных экспертиз и экспертных исследований;

оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки и техники.

2.4. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

производство судебных экспертиз и экспертных исследований;

оценка соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности (за исключением государственного пожарного надзора), в том числе проведение испытаний веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

производство экспертиз в рамках мероприятий по контролю (надзору);

научно-техническое консультирование в рамках процессуальных действий по делам о пожарах, нарушениях требований пожарной безопасности и в области пожарной безопасности (в том числе: подготовка в письменном виде суждения по поставленным вопросам, проведение научно-технического консультирования с выездом на место происшествия);

выполнение работ по подготовке сотрудников и работников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы к аттестации на право самостоятельного производства судебных экспертиз.

2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации помимо основных видов деятельности Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, приносящие доход, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям:

проведение расчетов и испытаний, выполненных по сертифицированным или апробированным иным способом методикам в области обеспечения пожарной безопасности;

научно-практическая деятельность, оказание информационно-аналитических, консультационных и методических услуг в области пожарной безопасности, научно-техническое сопровождение при разработке нормативных документов, раздела проектной документации в сфере пожарной безопасности и специальных технических условий федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, организациям и гражданам;

экспертная оценка технической документации и проектных решений в части соответствия требованиям и нормам в области пожарной безопасности;

анализ технической документации на продукцию, к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности;

строительный контроль, в части обеспечения требований пожарной безопасности;

разработка проектов деклараций пожарной безопасности;

разработка планов эвакуации людей при пожаре;

разработка инструкций о мерах пожарной безопасности;

образовательная деятельность;

деятельность в рамках Национальной системы оценки профессиональных квалификаций;

осуществление независимой оценки соблюдения обязательных требований в форме органа инспекции.

2.7. Учреждение в рамках приносящей доход деятельности самостоятельно устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за оказываемые (выполняемые) услуги (работы), не относящиеся к основным видам деятельности.

2.8. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

2.9. Все виды деятельности, осуществляемые Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации, требующие дополнительного получения лицензий, сертификатов либо аккредитации, осуществляются Учреждением только при наличии указанных документов.

2.10. Платные услуги не могут быть оказаны Учреждением взамен и в ущерб основной деятельности, финансируемой за счет средств федерального бюджета.

3. Организация деятельности и управление Учреждением

3.1. Организационное обеспечение и контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством осуществляет МЧС России.

3.2. Общее руководство и координацию деятельности Учреждения осуществляет уполномоченное подразделение центрального аппарата МЧС России.

3.3. Координацию деятельности Учреждения по вопросам организации и производства судебных экспертиз, исследования пожаров, проведения прикладных научных исследований в области судебной пожарно-технической экспертизы и исследования пожаров осуществляет учреждение (подразделение), определенное МЧС России головным экспертным учреждением (подразделением) федеральной противопожарной службы.

3.4. Организационно-штатная структура Учреждения утверждается в установленном МЧС России порядке.

3.5. В состав Учреждения могут входить структурные подразделения и обособленные подразделения, обеспечивающие осуществление деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых целей и задач.

3.6. Структурные подразделения Учреждения действуют на основании настоящего Устава и положения, утверждаемого начальником Учреждения.

3.7. Материально-техническое обеспечение деятельности Учреждения, социально-бытовое обеспечение сотрудников и работников Учреждения, а также делопроизводство и архивное хранение в Учреждении осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России.

3.8. Единоличным исполнительным органом Учреждения является начальник Учреждения (далее - Начальник), который назначается и освобождается от должности в порядке, установленном МЧС России.

3.9. Начальник по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к его компетенции, действует на принципах единоначалия.

3.10. Руководство конкретными направлениями деятельности Учреждения в соответствии с распределением обязанностей осуществляют заместители начальника Учреждения.

3.11. Начальник осуществляет свою деятельность на основании контракта (трудового договора), заключенного с ним МЧС России в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.12. В целях рассмотрения вопросов, касающихся деятельности Учреждения, могут создаваться комиссии, рабочие группы, методические и иные советы, иные коллегиальные органы, порядок формирования и работы которых определяются положениями, утверждаемыми Начальником.

3.13. Начальник в соответствии с настоящим Уставом:
действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы в судах, отношениях с физическими и юридическими лицами, государственными органами Российской Федерации и органами местного самоуправления;

издает в пределах своей компетенции приказы и иные акты, касающиеся деятельности Учреждения, контролирует их исполнение;

дает указания сотрудникам и работникам Учреждения по вопросам деятельности Учреждения;

назначает по согласованию с МЧС России своих заместителей;

назначает на должность и освобождает от должности в пределах своей компетенции руководителей структурных подразделений Учреждения;

определяет должностные обязанности и права своих заместителей и иных должностных лиц Учреждения;

проводит работу по отбору, расстановке кадров, обеспечивает направление сотрудников и работников Учреждения для прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

отвечает за воспитание, служебную дисциплину, морально-политическое, психологическое состояние подчиненного личного состава и безопасность служебной деятельности;

устанавливает обязательные для исполнения правила внутреннего трудового распорядка и регламент служебного времени;

осуществляет в пределах своих полномочий прием на службу, назначение на должность, освобождение от должности, перемещение по службе, увольнение и иные вопросы прохождения службы сотрудниками Учреждения;

применяет в пределах своих полномочий меры поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности;

присваивает в пределах своей компетенции специальные звания сотрудникам Учреждения;

присваивает (подтверждает) квалификационные звания сотрудникам Учреждения;

принимает в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об оказании сотрудникам и работникам Учреждения

материальной помощи, о выплате премий, единовременных денежных пособий и вознаграждений в пределах предоставленных прав;

подготавливает и направляет в МЧС России предложения о награждении отличившегося личного состава Учреждения государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами МЧС России, а также другими видами поощрения;

имеет права и несет обязанности работодателя в отношении работников Учреждения, в том числе назначает работников на должность и освобождает от должности, заключает с ними трудовые договоры, по согласованию с МЧС России утверждает структуру и штатное расписание работников Учреждения. Взаимоотношения Начальника и работников, возникающие на основе договора, регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и коллективным договором;

устанавливает в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации сотрудникам и работникам Учреждения должностные оклады (тарифные разряды), ставки заработной платы на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимых для осуществления соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы, а также выплаты стимулирующего характера и иные выплаты. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации;

предоставляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации отпуска (дополнительные отпуска) сотрудникам и работникам Учреждения;

направляет в установленном порядке в служебные командировки сотрудников и работников Учреждения для решения возложенных на Учреждение задач и осуществления основных функций;

организует правовое обеспечение деятельности Учреждения;

обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, проведение мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений, организует контроль выполнения сотрудниками и работниками требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

организует и проводит воспитательную и кадровую работу в Учреждении;

организует и проводит мероприятия по охране труда, безопасности служебной деятельности и пожарной безопасности в Учреждении;

реализует в пределах своей компетенции меры, направленные на охрану и укрепление здоровья сотрудников и работников Учреждения;

организует мобилизационную подготовку в Учреждении;

имеет право первой подписи финансовых документов;

открывает лицевые счета Учреждения в территориальном органе Федерального казначейства;

заключает, изменяет и расторгает договоры на проведение работ (оказание услуг), соглашения, контракты и иные гражданско-правовые договоры в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством Российской Федерации;

распределяет в пределах компетенции материально-технические средства между подразделениями Учреждения;

осуществляет в пределах своей компетенции управление имуществом, закрепленным за Учреждением, и обеспечивает его эффективное использование;

организует ведение бухгалтерского учета, предоставление бухгалтерской отчетности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

руководит финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения;

организует изучение и анализ состояния работы по основным направлениям деятельности, принимает меры по ее совершенствованию;

организует учет лома и отходов драгоценных металлов;

отвечает за сохранность закрепленного за Учреждением федерального имущества и эффективное использование бюджетных средств в соответствии с их целевым назначением;

организует проведение внутренних проверок по вопросам деятельности Учреждения;

организует и проводит прием граждан;

рассматривает обращения граждан и организаций, а также подписывает на них ответы;

организует в установленном законодательством Российской Федерации порядке защиту сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;

организует в установленном порядке взаимодействие Учреждения с территориальными органами, организациями и учреждениями МЧС России, а также иными организациями и учреждениями, в том числе научными и образовательными организациями, в целях выполнения возложенных на учреждение задач;

ведет в установленном МЧС России порядке служебную переписку с подразделениями МЧС России, а также в пределах своих полномочий иными государственными органами, органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями;

осуществляет руководство при организации и производстве судебной экспертизы в Учреждении;

имеет права и обязанности, а также несет ответственность в качестве руководителя государственного судебно-экспертного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами МЧС России. Может осуществлять производство судебной экспертизы в качестве государственного судебного эксперта в соответствии с присвоенной ему экспертной квалификацией;

направляет в МЧС России предложения о внесении изменений в штатное расписание Учреждения;

формирует и утверждает дополнительное штатное расписание с обеспечением его финансирования за счет средств от приносящей доход деятельности на основании заключения трудовых договоров с определением размера оплаты труда с учетом экономической конъюнктуры субъекта Российской Федерации, где расположено Учреждение;

утверждает по согласованию с Учредителем расчет платы (цены) на оказываемые услуги (выполняемые работы) в соответствии с затратами Учреждения на оказание услуг (выполнение работ) исходя из себестоимости и необходимого уровня рентабельности;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми и правовыми актами МЧС России.

3.14. Начальник Учреждения несет дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, приказами и распоряжениями МЧС России и настоящим Уставом.

3.15. Начальник несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований законодательства Российской Федерации, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

4.1. Для осуществления своей деятельности за Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации закрепляется федеральное имущество на праве оперативного управления.

4.2. Источниками формирования имущества Учреждения являются:

особо ценное движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;

имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета;

имущество, приобретенное за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

имущество, приобретенное за счет бюджетных инвестиций, выделенных на эти цели;

иное имущество, приобретенное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого имущества, переданного ему собственником, возникает у Учреждения с момента передачи ему этого имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или решением собственника.

4.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем, или приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем средств на приобретение такого имущества.

4.5. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по обязательствам Учреждения.

4.6. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества.

4.7. Перечень особо ценного движимого имущества устанавливается Учредителем.

Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение.

4.8. Учреждение вправе выступать в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве арендатора и арендодателя имущества. Сдача в аренду закрепленного за Учреждением имущества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.9. При сдаче в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества не осуществляется.

4.10. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, может отчуждаться Учредителем (органом, уполномоченным Учредителем) в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

4.11. Передача некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему МЧС России на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.12. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из федерального бюджета.

4.13. Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия МЧС России.

4.14. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из федерального бюджета Российской Федерации.

4.15. Учреждение осуществляет в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, полномочия МЧС России по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме.

4.16. Источниками формирования финансовых средств Учреждения являются:

- субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

- субсидии из федерального бюджета на цели, не связанные с выполнением государственного задания;

- бюджетные инвестиции;

- средства, получаемые от иной, приносящей доход деятельности;

- добровольные пожертвования и иные взносы от юридических и физических лиц;

- средства, получаемые в виде грантов на осуществление конкретных программ;

- средства, полученные во исполнение судебных решений;

- средства, поступающие от страховых организаций на возмещение вреда по договорам (контрактам) страхования, заключаемым Учреждением на основании законодательства Российской Федерации;

- средства, полученные от предоставления в аренду сторонним организациям объектов недвижимости, закрепленных за Учреждением в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- средства, получаемые за сбор и сдачу и отходов драгоценных металлов;

- средства, полученные от штрафных санкций и невыполненных обязательств;

- иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.17. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств субсидии федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, утвержденной в установленном порядке, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.18. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.19. Уменьшение объема субсидии, предоставленной Учреждению на выполнение государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении государственного задания в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.20. Учреждение имеет самостоятельный баланс и план финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемый в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.21. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Ликвидация Учреждения

5.1. Ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае ликвидации Учреждения создается в установленном порядке ликвидационная комиссия. С момента создания ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению Учреждением.

5.3. В случае ликвидации Учреждения или прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную, служебную или коммерческую тайну, Учреждение обязано обеспечить защиту и сохранность этих сведений и их носителей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. При ликвидации Учреждения сотрудникам и работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив, источником комплектования которого является Учреждение.

5.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

5.7. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам бюджетного учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества.